

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 463/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจตุรมิตรก่อสร้าง

โจทก์

นายพีรพงศ์ แซ่อู่

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจตุรมิตรก่อสร้าง

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย (อันดับ68 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยขนย้ายครุภัณฑ์และสิ่งของออกไปจากบ้านของ โจทก์เลขที่ 8 ซอยสันติเสวีถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 360,000 บาท กับ ค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้าย ครุภัณฑ์และสิ่งของออกไปจากบ้านโจทก์เสร็จสิ้น จำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 95962 ตำบลสามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้)อำเภอพญาไท (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านเลขที่ 8 ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66,65)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 55 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ ห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ ห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ